

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2531 นางสาวเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ป.ร.ฎ. มาตรา 8, มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 34, มาตรา 40

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 22

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 4

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2529 มาตรา ข้อ 333, มาตรา ข้อ 334, มาตรา ข้อ 336

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยเป็นนักแสดงอาชีพที่ได้รับจ้างแสดงเป็นครั้งคราว เงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์จึงเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตาม มาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร หากเงินได้ของโจทก์ ไม่ใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) เงินได้จากการประกอบอาชีพนักแสดงก็เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวไม่ขัดกัน ไม่เป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุม การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร จะใช้วิธีนำไปส่งหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก็ได้ จำเลยใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนั้นความใน ประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคสอง ที่ว่าถ้าให้นำส่งเมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ในบ้านหรือสำนักงานของผู้รับก็ได้ จึงไม่ใช้กับกรณีนี้ แต่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับต้องบังคับตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2529 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และ มาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ซึ่งใช้บังคับขณะพิพาทกันในคดีนี้ ไปรษณีย์นิเทศ ข้อ 333 กำหนดว่าไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์อาจนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้ ข้อ 334 กำหนดว่า ในกรณีนำจ่าย ณ ที่อยู่ของผู้รับการสื่อสารแห่งประเทศไทยถือว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับคือบุคคลซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือที่สำนักทำการงานของผู้รับและข้อ 336 กำหนดว่าไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้แก่ผู้แทนของผู้รับให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้วนับแต่วันเวลาที่นำจ่าย ดังนั้น การที่โจทก์แถลงยอมรับว่า นางสาวส.อายุ 18 ปีคนรับใช้และอยู่ในบ้านโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529 จึงถือได้ว่าโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่โจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขัดต่อมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์มีเงินได้เนื่องจากการประกอบอาชีพดังกล่าว และโจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยถูกต้องครบถ้วน ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากโจทก์เพิ่มเติมสำหรับปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2524 โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยให้ลดเงินเพิ่มลงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย แต่ยังวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการถูกต้องแล้ว ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและ

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไปยังโจทก์ ณ ภูมิลำเนาโจทก์ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้รับใบตอบรับคืนซึ่งแสดงว่ามีผู้รับเอกสารไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2529 จึงต้องถือว่าโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วในวันดังกล่าวตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 จึงเป็นการฟ้องเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงเป็นฟ้องที่ต้องห้ามตามมาตรา 30 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าเงินได้ของโจทก์ต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) จึงหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรตามพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา ทวิ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนโจทก์จะหักค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนเท่าใด เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในชั้นการประเมินที่จำเลยจักต้องประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ในปีพ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2524 ใหม่ต่อไป พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์เป็นประการแรกว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าเงินได้ของโจทก์หากไม่ใช่เงินได้ตามมาตรา 40(6) ก็เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จำเลยจึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าโจทก์ประสงค์จะฟ้องโดยอ้างว่าเงินได้ของโจทก์เป็นเงินได้พึงประเมินตามกฎหมายใดแน่ ศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องของโจทก์หาได้มีแต่เพียงเท่าที่จำเลยหยิบยกขึ้นอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วเท่านั้นไม่ แต่โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ด้วยว่าโจทก์เป็นนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยโจทก์เป็นนักแสดงอาชีพมิได้รับจ้างแสดงเป็นครั้งคราว เงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์จึงเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากรและบรรยายฟ้องต่อไปว่า หากเงินได้ของโจทก์ไม่ใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร เงินได้จากการประกอบอาชีพนักแสดงก็เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่โจทก์เห็นว่าเงินได้ของโจทก์ควรจะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าเงินได้ของโจทก์ไม่ใช่เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ก็เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งระบุตัวเงินได้รวมทั้งเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1)ถึง (7) แห่งประมวลรัษฎากรด้วยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากเงินได้ของโจทก์ไม่ใช่เงินได้ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากรก็ไม่ใช่เป็นเงินได้ที่เข้าอนุมาตราหนึ่งมาตราใดซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรนั่นเอง ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าฟ้องของโจทก์ไม่ขัดกันหรือเมื่อไม่เข้าอยู่มาตราใดก็ไม่อาจเข้าอยู่มาตราอื่นอีกได้ดังจำเลยอุทธรณ์ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่สามารถต่อสู้คดีได้แน่ชัดว่า ฟ้องของโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดก็ปรากฏว่าจำเลยได้ให้การต่อสู้ไว้ชัดแจ้งแล้วว่า เงินได้ของโจทก์เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ไม่ใช่มาตรา 40(6) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

จำเลยอุทธรณ์ประการต่อมาว่า โจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529 แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 จึงเป็นฟ้องที่เกินกำหนดตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 29 หรือมาตรา 30 ให้ทำเป็นหนังสือและให้ส่งไปยังผู้อุทธรณ์" โดยมีมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า "หมายเรียกหรือหนังสืออื่น ซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้จะให้นำไปส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้

นำไปส่ง เมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ในบ้านหรือสำนักงานของผู้รับก็ได้"

"วิธีการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลระฆาการเป็นดังนี้ จึงเห็นได้ชัดว่าหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจะใช้วิธีนำไปส่งหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์แถลงรับตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาฎกลางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2529 ว่าจำเลยได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และนางสาวสุพัตรา หุ่นบัวทอง คนรับใช้ซึ่งมีอายุ 18 ปีเศษและอยู่ในบ้านโจทก์ได้รับไว้ตามเอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529 จึงรับฟังได้ว่าจำเลยใช้วิธีการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหาได้ใช้วิธีนำไปส่งดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลระฆาการไม่ดังนั้น ความในมาตรา 8 วรรคสองแห่งกฎหมายดังกล่าวที่ว่า"ถ้าให้นำไปส่ง เมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ในบ้านหรือสำนักงานของผู้รับก็ได้" จึงไม่ใช้กับกรณีนี้ แต่การส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่โจทก์ใช้ในกรณีนี้ ต้องบังคับตามไปรษณียนเทศ พ.ศ. 2529 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช2477 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2519 ซึ่งใช้บังคับขณะพิพาทกันในคดีนี้ไปรษณียนเทศฉบับดังกล่าว ข้อ 333 ได้กำหนดไว้ว่า "ไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์อาจนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้"ข้อต่อมากำหนดว่า "ในกรณีนำจ่าย ณ ที่อยู่ของผู้รับการสื่อสารแห่งประเทศไทยถือว่า บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับคือ บุคคลซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือน หรือที่สำนักทำการงานของผู้รับ ฯลฯ" และข้อ 336 กำหนดว่า "ไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้แก่ผู้แทนของผู้รับให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้วนับแต่วันเวลาที่นำจ่าย" ดังนั้น การที่โจทก์แถลงยอมรับว่า นางสาวสุพัตรา หุ่นบัวทองคนรับใช้และอยู่ในบ้านโจทก์ได้รับ

หนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529 ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีมติว่าโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2529(ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร) และดังนั้นการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 จึงเป็นการนำคดีมาฟ้อง เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขัดต่อมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องดังกล่าวเลยอุทธรณ์

ที่โจทก์แก้อุทธรณ์ว่า นางสาวสุพัตรา หุ่นบัวทอง มาอยู่บ้านของโจทก์เป็นการชั่วคราวเพียงเดือนเศษ ก็ขัดกับคำแถลงรับของโจทก์เองที่ว่านางสาวสุพัตรา เป็นคนรับใช้ของโจทก์ และอยู่ในบ้านโจทก์ ส่วนที่นางสาวสุพัตรามีอายุเพียง 18 ปีเศษ ไม่มีความรู้สึกผิดชอบเท่ากับผู้บรรลุนิติภาวะแต่ก็ได้ความว่านางสาวสุพัตราอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนของโจทก์ในฐานะคนรับใช้จึงหาเป็นการขัดกับไปรษณียนิเทศฉบับ พ.ศ. 2529 ข้อ 334 ซึ่งไม่ได้กำหนดอายุของผู้แทนของผู้รับไว้ดังโจทก์แก้อุทธรณ์แต่อย่างใดไม่และที่โจทก์แก้อุทธรณ์ว่า โจทก์เพ่งทราบโดยได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529 นั้น ก็เป็นเรื่องที่โจทก์เข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนเพราะบทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติแต่เพียงว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์นั้นให้ทำเป็นหนังสือและส่งไปยังผู้อุทธรณ์เท่านั้น ส่วนการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้อุทธรณ์จะทราบหรือไม่ และทราบเมื่อใด เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะนำมาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้"

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาที่ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ในคดีนี้ มีว่าโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใดบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งใช้บังคับในขณะส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์บัญญัติว่า "หมายเรียก หรือหนังสืออื่น ซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้จะให้นำไปส่งในเวลากลางวัน ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้นำไปส่ง เมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ในบ้าน หรือสำนักงานของผู้รับก็ได้ ถ้าไม่สามารถจะส่งหมายหรือหนังสืออื่นตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น จะส่งโดยวิธีปิดหมายหรือหนังสือในที่ซึ่งเห็นได้ถนัดที่ประตูบ้านหรือสำนักงานของผู้รับ หรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ได้ เมื่อได้ส่งหมายหรือหนังสืออื่นตามวิธีดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว" จะเห็นได้ว่า ในการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเบื้องต้น อาจเลือกส่งได้ 2 วิธี กล่าวคือส่งโดยทางเจ้าพนักงานสรรพากรเป็นผู้ส่งและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยนางสาวสุพัทธาอายุ 18 ปีเศษ คนรับใช้ในบ้านโจทก์เป็นผู้รับ เนื่องจากการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นี้เป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานประเมินมีสิทธิที่จะฟ้องคดีศาลขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามประมวลระฎราชการ มาตรา 30จึงมีข้อสงสัยว่าการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยผู้รับยังไม่บรรลุนิติภาวะเช่น นี้เป็นการส่งโดยชอบหรือไม่ ความเห็นที่ว่าการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีนี้ไม่ ชอบให้เหตุผลว่าบทบัญญัติของมาตรา 8 แห่งประมวลระฎราชการ นั้น ในกรณีที่จะส่ง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะต้องส่งให้แก่ตัวผู้รับโดยตรงจะส่งให้ผู้อื่นรับแทนไม่ ได้เพราะเป็นเอกสารที่สำคัญและมีผลในทางคดีความ มิฉะนั้นการส่งคำวินิจฉัย อุทธรณ์ให้แก่ผู้รับแทนซึ่งเป็นเด็กอายุน้อยที่เพียงลงลายมือชื่อในช่องผู้รับได้ หรือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกลิดชอบเช่นคนบ้าก็จะเกิดความเสียหายให้แก่ผู้รับที่แท้จริง อย่างมาก และกรณีเช่นนี้ก็มิใช่เป็นการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา เช่นการส่ง จดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์เล็ก ๆ น้อย ๆ อันจะต้องบังคับตามระเบียบหรือข้อบังคับ ทั่วไปในการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จึงเป็นเรื่องที่แตกต่างจากกันดังนั้นกรณีนี้ จึงควรนำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76มาใช้บังคับกับการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีนี้ด้วยโดยอนุโลมอันมีผลว่า ผู้รับแทนนั้นจะต้องมีอายุเกิน 20 ปี ส่วนความเห็นที่ว่าการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีนี้ชอบแล้วปรากฏเหตุผลตามคำวินิจฉัยในคำพิพากษากฎีกาฉบับนี้ และแนวคิดที่ ว่าการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นวิธีการในทางบริหาร ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคดี ความ จะนำเอาบทบัญญัติทางศาลโดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไปใช้บังคับในทางบริหารไม่ได้ คำพิพากษากฎีกาฉบับนี้ เป็นการวินิจฉัยตามตัวบท กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในหลักกฎหมายแล้วคงจะได้แย้งได้ยาก แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของความถูกต้องที่ควรจะเป็นยังมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่โดยเฉพาะวิธีการและแนวคิด ใหม่ ๆ ที่มุ่งแก้ปัญหาล่าช้าและความยุ่งยากในทางคดีความที่พัฒนาตัวเองจาก รูปแบบเก่า ๆ ของคดีธรรมดา ไปสู่ข้อพิพาทตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษ เช่นคดีแรงงานและคดีภาษีอากรทำให้คดีไม่ผ่านการพิจารณาพิพากษาของศาล อุทธรณ์ โดยศาลพิเศษเหล่านั้นทำหน้าที่แทนศาลอุทธรณ์เสียเอง แต่ฝ่ายบริหารเช่น

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทำหน้าที่เหมือนกับหรือคล้ายกับศาลชั้นต้นจึงเป็นการใช้อำนาจกึ่งตุลาการ (QUASIJUDICIAL) แก้ปัญหาข้อพิพาทเหล่านั้นในเบื้องต้น ดังนั้น วิธีการที่นำมาใช้ รวมทั้งการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เช่นข้อเท็จจริงในคดีนี้ จึงควรนำวิธีการทางศาลหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความไปใช้ด้วย ซึ่งทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีการแก้ไขบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกันต่อไปการบริหารงานด้านยุติธรรมหรือการอำนวยความสะดวกยุติธรรมจึงจะมีประสิทธิภาพ สุชาติสุขสมิตร